

次の【記述】は、被疑者甲に係る殺人被疑事件の捜査手続に関するものである【記述】中の①から⑦までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

H警察署の司法警察員警部Xは、殺人被疑事件につき、逮捕状に基づいて、平成21年5月6日午後3時45分、被疑者甲を逮捕した。司法警察員警部Xは、被疑者甲を検察官に送致するに当たり、同月①(a. 7日・b. 8日)②(a. 午後3時45分・b. 午前3時45分)までに検察官に③(a. 送致する・b. 送致した上で受け取らせる)手続をすることが必要であるが、司法警察員警部Xは、同月7日午前9時、その手続を終えた。

その後、被疑者甲を受け取ったG地方検察庁検察官Yは、④(a. 接見・b. 弁解)の機会を与え、留置の必要があると認めたときは、検察官が被疑者を受け取った時から⑤(a. 24時間・b. 36時間)以内かつ逮捕の時から⑥(a. 48時間・b. 72時間)以内に勾留を請求しなければならないが、検察官Yは、所定の手続を経て、留置の必要があると認め、同月7日午後2時、G地方裁判所裁判官に勾留を請求した。

G地方裁判所裁判官Zは、同月8日午前9時、被疑者甲につき、勾留質問を行い、同日午後零時30分に、勾留状を発付した。検察官Yは、同日午後1時30分に、その勾留状を執行したが、勾留期間は、同月⑦(a. 16日・b. 17日)までである。

- | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 1. a-②③⑤ | b-①④⑥⑦ | 2. a-①③⑦ | b-②④⑤⑥ |
| 3. a-②③⑤⑦ | b-①④⑥ | 4. a-①②③④ | b-⑤⑥⑦ |
| 5. a-②⑤⑦ | b-①③④⑥ | | |

No.40

身柄拘束をめぐる手続

正答率

H22-22

正解

3

25%

完成全文

H警察署の司法警察員警部Xは、殺人被疑事件につき、逮捕状に基づいて、平成21年5月6日午後3時45分、被疑者甲を逮捕した。司法警察員警部Xは、被疑者甲を検察官に送致するに当たり、同月(①b.8日)(②a.午後3時45分)までに検察官に(③a.送致する)手続をすることが必要であるが、司法警察員警部Xは、同月7日午前9時、その手続を終えた。

その後、被疑者甲を受け取ったG地方検察庁検察官Yは、(④b.弁解)の機会を与え、留置の必要があると認めたときは、検察官が被疑者を受け取った時から(⑤a.24時間)以内かつ逮捕の時から(⑥b.72時間)以内に勾留を請求しなければならないが、検察官Yは、所定の手続を経て、留置の必要があると認め、同月7日午後2時、G地方裁判所裁判官に勾留を請求した。

G地方裁判所裁判官Zは、同月8日午前9時、被疑者甲につき、勾留質問を行い、同日午後零時30分に、勾留状を発付した。検察官Yは、同日午後1時30分に、その勾留状を執行したが、勾留期間は、同月(⑦a.16日)までである。

以上より、()には順に、①=b.8日、②=a.午後3時45分、③=a.送致する、④=b.弁解、⑤=a.24時間、⑥=b.72時間、⑦=a.16日と入り、よって、()に入る組合せとして正しいものは、「a-②③⑤⑦、b-①④⑥」であり、したがって、正解は肢3となる。

① b ② a

司法警察員は、被疑者を逮捕した場合、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内にこれを検察官に送致しなければならない(203条1項)。本記述では、司法警察員警部Xは、平成21年5月6日午後3時45分に被疑者甲を逮捕している。そうだとすれば、司法警察員警部Xは逮捕した日時から48時間となる、同月8日午後3時45分までに検察官に送致する手続をしなければならない。したがって、①には「b.8日」が、②には「a.午後3時45分」が入る。

③ a

司法警察員は、被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間の制限時間内に被疑者の身柄を書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないが、当該制限時間内に検察官に身柄などが到達することまでは必要とされていない(203条1項参照)。よって、司法警察員警部Xは、制限期間内に身柄などを検察官に送致する手続をすれば足り、制限時間内に検察官に身柄などを受け取らせる手続をする必要はない。したがって、③には「a.送致する」が入る。

④ b

検察官は、司法警察員が逮捕した被疑者を受け取った場合、被疑者に弁解の機会を与えなければならない(205条1項・203条1項)。その趣旨は、逮捕の効力として被疑者は法定期間内の留置を受忍しなければならないが、留置の段階に入る前に、検察官に留置の必要性について再考させる機会を与える点にある。したがって、④には「b.弁解」が入る。

⑤ a ⑥ b

弁解の機会を付与した後、検察官は、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に被疑者の勾留を請求しなければならない(205条1項・203条1項)。また、検察官は、司法警察員の逮捕した被疑者を受け取った後に勾留請求をする場合には、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない(205条2項)。したがって、⑤には「a.24時間」が、⑥には「b.72時間」が入る。

⑦ a ★

被疑者勾留の期間は原則として10日である(208条1項)。そして、勾留期間は、勾留の日からではなく、「勾留の請求をした日から」起算される(同条項)。55条1項は初日不算入の原則を採用しているが、勾留期間の算定に当たっては、同条項にかかわらず、被疑者の利益のため、勾留期間10日の計算においては、請求日を算入するとされている。本記述では、検察官Yが7日午後2時に勾留を請求していることから、7日が勾留期間の起算日となる。よって、本記述では、勾留期間は、同月7日から起算して10日後の同月16日までである。したがって、⑦には「a.16日」が入る。なお、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日を超えない範囲で、勾留期間を延長することができる(208条2項)。

